

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 523/2531

นายสมพล ภูไพบูลย์ กับพวก

โจทก์

นายประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร กับพวก

จำเลย

นายประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนโดยจำเลยที่ 1 ยินดีวางหลักทรัพย์ตามที่ศาลจะเห็นสมควร อนึ่ง จำเลยที่ 1 ได้เคยวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารต่อศาลซึ่งมีผลใช้บังคับจนถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 แกลงคัดค้าน (อันดับ 102)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100,99)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นหลักประกัน และธนาคารดังกล่าวได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 612,500 บาท ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 85,87,90)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ